448

東字第 號

外交部稿

送達機關：駐暹羅大使館

文別：代電

附件：如文

承辦單位：亞東司第一科

事由：電示海外台僑復籍情形由、

部長

次長

次長 十七

司長 楊雲竹 十六、

幫辦

秘書

科長 李[illegible] 十五

擬稿員 陳劍橫 張廷錚 十七

會章：本司第三科 王[illegible] 元月十七 [illegible] 元月十六 [illegible]

中華民國卅六年

收文	元月七日 時
擬稿	元月十五日十五時
核稿	月 日 時
繕寫	月 日 時
封發	中華民國卅六年一月廿八日封發

收文 字第〇〇四九四號

發文 東36字第01496號

歸檔 字第 號

280 東36字第153號

致還李大使、勁曼：關于台僑恢復國籍事，~~三十五年中~~

~~查~~我國認為自前年（卅四年）十月廿五日行政院令恢復台灣主~~[illegible]~~權之日起所有台僑均已恢（恢）復中華民國國籍，經訓令駐日代表團三十五年（卅五年）二月廿五日照會駐日盟軍總部~~設~~據（駐日代表團）轉盟軍總部卅五年四月二日答稱，中國人民無論來自台灣或其他各省，皆應照聯合國人民待遇，不得有所歧視等語、惟據續報，嗣後總部意見，轉趨紛歧，認為台僑地位在對日和約未簽訂以前無法確定，並謂此事最後決定權操諸華盛頓、總部正向美~~政府~~請示，十八暗示總部四月二日復函因害或有被華府推~~據~~翻~~[illegible]~~

~~未便催向有關政府[illegible]~~、英駐華大

使彼略達各該國意見許可，按其所持法律觀點，大致相同，均以開羅會議宣言不能認為台灣主权移轉之法律根據，本部認為我國既已根據前述宣言接收台灣，並樹立行政機構，實行統治，是我在台灣業已取得事實上之主权(De Facto Sovereignty)，故對我海外台僑必請美、英等國在事實上予彼等以与華僑相同之待遇，乃訓令駐日代表團一面根據美國夏由之建議，對在日台僑加以甄別，轉告職凡申請復籍之登記工作，限于上年年底完成，將無職業者遣返回國，繼續留日者發給證書（附第），一面再向盟軍總部交涉，使留日台僑能~~獲得~~对日本司法管轄及納稅義務獲得豁免，

~~以往種種，殊少保障，目前我當與美、英大使館根據此旨~~

~~繼續洽辦。若據明英國外交部意見所稱台灣主權移轉時~~

應行對日和約以前可以其他外交方式另行商定（台灣主權之移轉，並）~~另行個別情況自其類~~

又英國于前述復文中，建議在~~此次尚有可能為非台僑設法在上述辦法~~

[redacted]謂業已訓令英屬各地對于一般台僑目前均予以友邦人民待遇，

及已電達該國駐暹羅使領館知照~~合將我等詳情書仰請~~ ~~並附英使館照復~~

~~叔英、外交部東~~等由。陳已電我駐英使館探詢英

方所謂其他外交方式之具體辦法（報部核辦）外，合行抄附英~~文~~

署復電仰知照。外交部東

251